

## Comment simplifier ? Plus compliqué qu'on ne croit ?

---

*La simplification institutionnelle ou organisationnelle des pouvoirs publics, comme celle des règles, formalités et autres contraintes administratives est paradoxale. Faire simple est compliqué. Non seulement parce que la suppression ou la destruction de règles ou de structures n'a jamais que des effets bénéfiques, mais parcequ'en face de chaque structure, de chaque contrainte, de chaque bout de règle, il y a généralement une demande sociale plus ou moins précise. La décentralisation était une nécessité. L'institution d'un niveau régional était fortement souhaitée. Une large coopération intercommunale s'imposait avec la croissance urbaine. En même temps les structures ont proliféré, se sont ajoutées, ont multiplié des relations complexes, ont généré des structures, des administrations, des postes. Dans un autre domaine, celui de la «production réglementaire», la demande sociale en direction de lois, de règlements, de contrôles, de protection est forte. La règle se veut de plus en plus précise, détaillée, déclinée, ciblée. Comment faire pour changer ?*

**La question institutionnelle : des états généraux par domaine pour reconstruire les compétences.**

Dans notre domaine des transports, l'empilage institutionnel et réglementaire est à l'image de notre pays. On y combine à peu près tous les échelons territoriaux de compétence, qu'on croise allègrement avec des logiques spécifiques, modales ou thématiques comme la sécurité ou le droit pénal, et bien entendu des financements et des taxes et impôts, ou des « dépenses fiscales ». Et finalement tout le monde s'occupe mal de tout, avec un sentiment partagé d'impuissance, et la tentation permanente du « c'est pas moi c'est l'autre ». Parcequ'après tout c'est commode la complexité. Dans la mesure où plus personne n'y comprend rien, on ne peut pas désigner UN responsable, mais DES coupables présumés, et au final un méchant système qui ne marche pas bien. Paradoxalement, après la décentralisation, on ne se sent pas « plus près » de celui qui peut répondre à nos revendications – ou nos

questions – mais plus loin. Et d'une certaine manière, on est plus près de celui qui peut vous expliquer que votre question est bien compliquée ! Ce qui, bien entendu ne rassure personne. Dans le transport de marchandises, on l'a dit cent fois, et même dans des collectivités territoriales dont les pouvoirs sont plus larges (comme la Corse), l'action publique résulte toujours d'une multiplicités de décisions – parfois concertées, coup de chance, - entre de très multiples collectivités allant du maire à l'Union Européenne. Et c'est sans compter la multiplicité des acteurs publics et privés qui viennent s'ajouter à ce concert de légitimités. Les offices, entreprises publiques ou d'économie mixte, délégataires de service public, et autres structures spécifiques viennent complexifier le paysage. L'exigence de simplification saute aux yeux. Mais laquelle ? Derrière chaque structure se cache une légitimité, si ce n'est réelle, du moins institutionnalisée, pratiquée, revendiquée. Et des élus, des permanents, des subsides, et du pouvoir. Pouvoir de faire ou de ne pas faire, d'interférer et bien sûr de « séduire ». Alors réformer oui. Mais c'est désaisir. Retirer du pouvoir, pour en transférer à d'autres, et renforcer celui de ceux qui en conservent. En construisant plus de rationalité, on frustre et on spolie. Il faudra donc être très pragmatique. Et miser sur la concertation et la raison. Reconstruire, en fonction des problématiques, une façon de faire, de structurer et d'organiser un pouvoir efficace et légitime, et ne pas avoir peur à s'adapter aux réalités locales, et donc éventuellement heurter cette prétendue obligation de tout faire entrer dans le même moule. Et on fera la somme, à la fin, et autour de ces « nouveaux » pouvoirs on mettra des institutions. La façon dont on a joué la décentralisation portuaire est d'ailleurs en partie celle-là, à cela près qu'on a pour ainsi dire mis aux voix le niveau préexistant de collectivité retenu. Il s'agirait ici d'aller un peu plus loin. En reconstruisant plus largement les compétences par grand domaine, sans a priori. En innovant. Des états généraux des transports pourraient y réfléchir utilement.

### ***La simplification des textes : pragmatisme et efficacité, un pari difficile***

Depuis la nuit des temps, on définit un cadre – législatif ou autre – puis on le remplit, chaque échelon précisant le contenu jusqu'à l'infini. Le politique – quand je dis le politique je pense aussi à ceux qui posent des revendications comme les organisations professionnelles ou les syndicats – aime à poser des cadres, définir des principes. Avec des mots dont le sens juridique est souvent problématique : juste prix, concurrence loyale, responsabilité ou co-responsabilité du donneur d'ordre etc.. On s'abreuve de mots – objets de consensus politique et social – puis on veut leur donner un sens concret. Plus problématique. C'est ainsi que les règles relatives aux transports occupent de nombreux tomes du « Lamy Transport ». J'ai rêvé il y a une trentaine d'année d'une « toilette » visant à expurger les textes de ceux qui sont inutiles. On a préféré à l'époque une Loi d'Orientation, et donc reconstruire un mille feuille, pas à pas, non sans faire et défaire selon les alternances politiques et parfois dans le cadre de la même loi, signe de ce que les lois d'orientation orientent peu. Le principal problème tient sans doute à notre

conception du droit d'une part, et à notre vanité (ou celle de la « demande sociale »). Notre conception du droit est souvent d'édicter des principes ou des règles sans vraiment se soucier de leur efficacité. On a raison de poser des principes. Quant à notre vanité... on a tort de faire croire qu'il suffit de le faire, et encore plus de donner l'illusion qu'un texte pointilleux suffit à donner un contenu à ce principe. L'exemple du cabotage est assez caractéristique. Le droit français reprend (décret n° 2010-389) et veut préciser un règlement européen (1072/2009) parfaitement clair. A quoi bon ? Fondée ou pas, la règle existe, et précise même comment on peut en vérifier l'application (article 8-3), à charge pour les Etats de définir les sanctions applicables aux tricheurs (un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et interdiction éventuelle d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus). Soit. Mais que signifie le texte. Que pour être « en règle » il suffit de pouvoir exhiber des lettres de voiture, attestant qu'on respecte les contraintes à observer. Or rien n'est plus simple – en cas de fraude disons « non industrielle » - de tricher, c'est à dire d'avoir, sous la main, la lettre de voiture salvatrice. Sportif, certes, mais possible, selon les contrôleurs routiers eux-mêmes. Dès lors la véritable grosse affaire symptomatique de cabotage irrégulier découle d'une procédure qui, dans le cas d'un jugement confirmé en cassation, démontrait que l'activité du « caboteur » n'avait rien de temporaire. L'affaire en cause, qui remonte à 2009 – avant donc les précisions apportées depuis -, concernait des dizaines de milliers de prestations franco-françaises confiées par un affréteur à un transporteur luxembourgeois. Ce cas me fait penser à un autre, déjà évoqué dans TIH, à savoir la question de la durée de travail des roulants non salariés. De toute évidence la norme ne sert pas à grand chose puisque l'on ne souhaite pas la contrôler, et que tout le monde a compris qu'elle est incontrôlable dès lors que la manipulation courante du chronotachygraphe consiste à transformer les temps de « non conduite » en repos. Cette obstination à vouloir produire des normes sans effet réel sur les pratiques n'est pas, le plus souvent, le fruit d'une frénésie bureaucratique, mais le fruit d'une demande des professionnels, ou plus exactement de leurs représentants, qui d'ailleurs ne sont probablement pas dupes. La règle est alors un moyen de stigmatiser, non de réguler. De dire, non de faire. L'objectif serait de faire l'inverse, et de se livrer, donc, à une toilette salutaire des codes. Là encore, des états généraux pourraient clore un travail d'experts... si les représentants des parties prenantes veulent bien accepter le principe de miser sur l'efficacité plus que sur les postures. Faisons-en le vœux.

Patrice Salini